

권 고

31

제 목 확정급여형 퇴직연금 적립금운용위원회 미흡

관 계 기 관 ○○○○○○(주)

구 분 노무

내 용

1. 업무개요

○○○○○○(주)은 §§가 100% 출자한 공직유관단체로 전국공항 항공보안 현장 서비스 위탁관리 업무를 수행하기 위해 2019. 11. 설립되었다.

○○○○○○(주)은 「근로자퇴직급여보장법 시행령」(이하 “시행령”이라고 한다.) 제9조의2, 시행령 제9조의3에 따라 퇴직연금 적립금운용위원회를 운영하고 있는데 2023년부터 2024년까지의 개최 내역은 [표 1]과 같다.

[표 1] 퇴직연금 적립금운용위원회 개최 내역

연번	개최일	위원장	위원	주요 내용	의결방식
1	2023.12.28.	À Á Á Á Á 장	♠♠♠♠팀장, 방재노조위원장, 전국공항노조위원장, 외부자문위원	1) 2023년 적립금 운용현황 2) 적립금운용위원 변경 3) 2024년 자산배분 정책 수립	서면의결
2	2024.12.30.	~~~~~장	ooooo장, ■■■■■팀장, ♠♠♠♠장, ▲▲관리팀장	1) 2024년 적립금 운용현황 2) 적립금운용위원 변경 3) 2025년 자산배분 정책 수립	서면의결

자료: ○○○○○○(주) 제출자료 재구성

2. 관련법령 및 판단기준

시행령 제9조의2 제2항은 위원장을 퇴직연금 업무를 담당하는 임원으로 한다고 규정하고 있다.

「근로자퇴직급여보장법」(이하 “법”이라고 한다.) 제18조의2 및 시행령 제9조의3에 따르면 상시 300명 이상의 근로자를 사용하는 사용자는 적립금 운용 목적 및 목표 수익률, 적립금 운용 방법, 적립금 운용성과에 대한 평가, 적립금 운용 담당자의 의무 등 운용관리에 관한 사항을 포함한 적립금운용계획서를 매년 1회 이상 작성하여야 한다고 명시하고 있다.

한편 ○○○○○○○(주) 적립금운용계획서(2022.12.30. 수립) 제6조 제4항에 따르면 적립금운용위원회의 심의사항 중 그 사안이 경미하거나 긴급을 요하는 경우 서면으로 의결할 수 있다고 하고 있다.

3. 감사결과 확인된 문제점

가. 위원회 구성 부적정

시행령 제9조의2 제2항과 관련하여 고용노동부의 ‘적립금운용위원회 관련 주요 질의사항(2022.12.)’에는 퇴직연금업무를 담당하는 임원이 없는 경우 ▲▲·노무 업무를 담당하는 임원 또는 이에 준하는 사용자를 위원장으로 둘 수 있을 뿐, 퇴직연금제도 관련 업무의 부서장으로 하여금 위원장을 대신한다거나 해당 임원이 부재한다는 사유로 요건을 갖추지 못한 자를 위원장으로 두는 것은 허용되지 아니한다고 명시하고 있다.

그런데 ○○○○○○(주)은 2024년 퇴직연금 적립금운용위원회를 개최하면서 Å Å Å Å Å Å장의 퇴직사유로 인해 ~~~~~장을 위원장으로 변경하였으며, 퇴직연금업무를 담당하는 임원인 Å Å Å Å Å Å장이 새로 선임되고 기존 위원이 해임되는 등 위원 변동 사유가 발생하였음에도 현재까지 위원 구성 변경에 대한 별도 방침을 수립하지 않았다.

시행령 및 고용노동부 질의사항에서 위원장을 임원에 한정된 취지는 운용자산 규모와 근로자 권익 등에 비추어 의사결정의 권한을 중대하게 고려한 것으로 보여지며, 향후에는 법령에 부합하는 위원장 지정으로 위원회 운영의 적법성과 책임성을 명확히 할 필요가 있다.

나. 적립금운용계획서 작성 미흡

○○○○○○(주)은 법 제18조의2에 따라 적립금운용계획서를 매년 1회 이상 작성하여야 하나 원칙적인 사항에 대해서만 지침화하여 작성한(2022.12.30. 제정) 적립금운용계획서¹⁰²⁾ 외에 작성된 별도의 적립금운용계획서는 확인할 수 없고, 회의 내용에 퇴직급여 적립금 운용 현황 및 자산 배분 정책 수립과 관련한 내용을 1P 이내로 간단하게 작성하는 형태로 같음하여 운영하고 있다.

즉, 형식적인 요건만 갖추고 있을 뿐 매년 적립금 운용에 대한 세부적인 기준이 부재하여 적립금운용위원회의 사전적 통제기능이 충분히 이루어지지 않을 위험이 있다.

102) 그러나 계획서 상에도 일반적인 원칙만 포함되고 회의록에 운용 현황 및 자산배분 정책을 간단하게 작성하는 형태로 운영

향후에는 운용 목적, 기준, 주요 리스크 관리 방안 등이 포함된 적립금운용 계획서를 별도 문서로 작성하여 적립금 운용의 투명성을 제고할 필요가 있다.

다. 의결 방식에 관한 사항

○○○○○○○○(주)은 [표 1]과 같이 적립금운용위원회 2회 모두 서면으로 의결 하였는데, 적립금 운용규모(2023년 개최시점 기준 #원, 2024년 개최시점 기준 #원) 및 위원 변경 등의 안건이 경미하지 않고, 긴급을 요하는 사유를 확인할 수 없음에도 서면의결 하였다.

또한 [표 1] ‘연번 2’ 적립금운용위원회의 경우 적립금운용계획서 [별지 제 2호 서식]의 서면의결서 양식을 준용하지 않고 서면의결 하였다.

관계기관 의견 ○○○○○○○(주)에서는 적립금운용계획서를 매년 1회 작성하며 위원 변경에 대한 사항, 적립금 운용 방법, 적립금 운용 성과에 대한 평가 등에 대한 내용을 명시하여 작성, 보고할 예정이며 적립금운용계획서에 따라 적립금운용위원회를 운영할 예정이라는 의견을 제시하였다.

조치할 사항 ○○○○○○○(주) 대표이사는 퇴직연금 적립금운용위원회 운영시 법령의 취지에 부합한 위원장을 선임하시기 바라며, 적립금 운용에 대한 세부적인 기준을 포함한 적립금운용계획서를 매년 1회이상 작성하고, 위원회 의결방식과 서면의결서 양식을 준수하는 등 내실있는 적립금운용위원회를 구성·운영하시기 바랍니다. (권고)